

1500684-26.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500684-26.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500684-26.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2066791/2021 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 11474158 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 53/21/820 -
DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2066791 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE BONIFÁCIO LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

BRUNO HENRIQUE BONIFÁCIO LOPES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 19 de fevereiro de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Bermudas, nº 51, Parque Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, o réu adquiriu e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, sete tablets de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por "maconha", pesando 4,4kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o acusado recebeu e mantinha escondido grande quantidade de "maconha" no quarto de sua residência, para desenvolver o comércio ilícito de

drogas no bairro Parque Abílio Pedro e proximidades.

Na data dos fatos, policial militares, em patrulhamento pelo bairro, receberam a informação de que havia drogas armazenadas na residência situada no local dos fatos. Em razão disso, dirigiram-se até o imóvel, onde foram recepcionados pela moradora Vanessa, irmã do acusado, que franqueou a entrada dos agentes públicos na casa.

Durante revista no imóvel foram localizadas, sob uma bicama no quarto utilizado por BRUNO, uma sacola de pano contendo sete tablets grandes de "maconha" e a quantia de R\$ 90,00, onde o réu havia guardado para posterior entrega ao consumo de terceiros.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 120/122).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 (fls. 125/127).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais do Ministério Público e da Defensoria Pública.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo pericial com resultado positivo para maconha (fls. 22/24), bem como a prova oral colhida.

A autoria é certa.

Em Juízo, o réu disse que tem 33 anos. É casado. Trabalhava como pintor e com gesso. Não tem nada a ver com essa droga. Não mora nesse endereço. Costumava ir lá pra ajudar sua irmã e ver os sobrinhos. Só foi morar lá quando saiu de regime aberto em 2020. Para poder sair da penitenciária teve que passar comprovante de endereço, sua irmã mandou aquele local. Foi morar junto com sua esposa e filhos. Está há seis meses detido. Morava em outro bairro, no bairro Belinha Ometto. Não sabe porque seu nome surgiu. Sua irmã tem os problemas dela, não sabe porque ela o incriminou. Não é verdade que seu nome foi apontado, que estava envolvido com drogas, isso é mentira dos policiais. Não devia mais nada. Não sabe o que ela ao certo falou aos policiais. Levava sua vida normal, nem foi procurar a polícia, não se preocupou com nada. Trabalhava e cuidava da sua esposa. Quando foi preso, estava no seu horário de almoço no serviço quando foi abordado e deram voz de prisão. Falaram que ele era procurado por tráfico de drogas. Pagou tudo o que devia à justiça. Foi conduzido à delegacia, lá não foi ouvido por ninguém e foi direto para o presídio. Não sabe da existência dessa droga, não sabe se ela guardava algo. Não conhecia os policiais. Teve passagem por tráfico de drogas em 2008 e depois por assalto. Não tem problemas com sua irmã. Ficou surpreso com o que ela relatou. Nunca mais conversou com ela. Sabe que sua irmã já teve problemas com drogas. Sabe que os pais dos filhos dela tiveram problemas com a criminalidade. Não estava homiziado, morava no bairro Belinha Ometto (mídia).

Sua versão não convence e cede ante o conjunto probatório colhido.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

O policial militar Helder José da Silva Pereira disse que o acusado foi preso posteriormente. Não teve prisão em flagrante. Faziam patrulhamento pelo bairro Abílio Pedro e receberam denúncia de que o acusado deixou drogas numa residência. Vanessa, irmã do Bruno, os recebeu. Ela disse que Bruno não estava em casa. Pediram o consentimento dela para vistoriar o imóvel. Ela autorizou e os acompanhou. Localizaram uma sacola de pano acondicionando um total de sete (07) tabletes de substância do tipo maconha, além da quantia de R\$90,00 (noventa reais) em dinheiro, em diversas cédulas. Indagado, ela disse que o quarto era dele e que alguns dias ele iria ficar na cidade de Araras por receio de ser preso por tráfico. Ela achou que era roupa o que ali estava, só descobriu ela viu que era droga por conta da abordagem dos policiais. Ela chegou a levar os policiais até a cidade Araras numa chácara onde poderia haver mais drogas e o acusado seria encontrado, mas não encontraram o local. O acusado foi preso posteriormente devido a um mandado de prisão. Na casa estavam os filhos pequenos de Vanessa e ela. No quarto verificaram que havia muita roupa masculina e ela disse que era tudo do irmão Bruno. Sabe que Vanessa tinha amasio, mas não se recorda se ele estava preso ou se morava em outro local. Diziam que as biqueiras do bairro seria de Bruno, ouviu isso de outros policiais. Não conhecia o acusado até então. A informação de que o réu era gerente do tráfico veio por outros policiais. Foi um transeunte que fez a denúncia. O denunciante mencionou o imóvel e o nome Bruno. Ficaram surpreso quando encontraram Vanessa e as crianças naquela casa. A irmã dele falou que ele estaria em Araras numa chácara com um amigo, ele estaria evadido por medo de ser preso. A quantidade de droga encontrada é bastante. Quem tem essa quantidade certamente gerencia, é quem distribui em frações menores para as biqueiras (mídia).

O policial militar Matheus Henrique Martins Feliciano contou que fazia patrulhamento pelo bairro Parque Abílio Pedro, local conhecido pela traficância ilícita. Uma pessoa indicou que nesse endereço um rapaz de nome Bruno guardava drogas. Fizeram contato no local. Foram surpreendidos por lá haver uma moradora e duas crianças. Explicaram a denúncia. Ela de pronto franqueou a entrada e acompanhou a busca. No quarto denominado como sendo do irmão dela fez a revista e encontrou em cima da cama uma sacola de pano contendo tijolos de maconha e noventa reais em dinheiro, em cédulas. Indagada, ela disse que não tinha conhecimento daquilo, pois era do irmão dela. Ela não indagou o irmão a respeito daquilo que foi encontrado. Vanessa disse que o acusado estava na zona rural de Araras, na chácara de um amigo, e que policiais já tinham ido atrás dele em Limeira. Perguntaram a ela onde era a chácara. Ela se propôs a ir com eles até a cidade de Araras. Tentaram procurar o local em Araras, mas não localizaram. Ela disse que na chácara poderia haver mais drogas. Como não localizaram o acusado foram até a delegacia de Limeira. Ela foi liberada na delegacia após dar seu testemunho ao delegado. A pessoa que passou a informação a eles tinha uns 45 anos, ele indicou a casa e a pessoa de nome Bruno. Sabe que o acusado é conhecido como traficante naquela região, ele era dono de lojinhas que vendia drogas, mas não o conhecia. No momento do ingresso na casa só estavam a irmã dele e duas crianças. Ela falou que tudo aquilo encontrado no quarto era do irmão dela. Não conversou com ela a respeito do marido, foi seu parceiro quem perguntou isso (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das

normas Constitucionais e legais. No duro, inexistiu impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Vanessa Cristina Bonifácio Lopes, quando ouvida na delegacia, disse que é irmã de BRUNO e mora na residência com seus filhos e ele. Foi surpreendida quando policiais militares aportaram em sua residência, cientificando-a do teor de denúncia de que naquela casa estaria sendo armazenada porções de drogas. Ela autorizou o ingresso dos policiais, autorizando-os a revistar. Restou surpresa quando, sob a cama de um dos quartos, sendo o de utilização de seu irmão BRUNO, os policiais localizaram uma sacola de pano acondicionando maconha e dinheiro. Ela afirma que desconhecia a existência da droga naquele local. Imediatamente esclareceu aos policiais que a droga seria pertencente a seu irmão BRUNO, o qual, há alguns dias, por conta de envolvimento com a polícia, ficou abrigado na casa de um amigo dele na cidade de Araras. Ela tentou, espontaneamente, indicar aos policiais a residência naquela cidade, porém, sem sucesso na localização de BRUNO. Afirma que o acusado já foi preso e processado por tráfico de drogas (fls. 13).

Pois bem.

De acordo com a prova oral colhida, policiais militares receberam denúncia que indicavam o armazenamento ilícito de substâncias entorpecentes em uma residência do Parque Abílio Pedro, assim como o nome BRUNO. No local apontado, os agentes foram recepcionados por Vanessa, irmã do acusado, que franqueou a entrada dos policiais no imóvel.

Sob uma cama no quarto utilizado pelo réu, os agentes públicos localizaram uma sacola de pano onde estavam armazenados sete tabletes de maconha e R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro. Ouvida na delegacia, Vanessa, irmã do acusado, confirmou que o entorpecente apreendido é de propriedade de BRUNO, apontando o envolvimento dele com o tráfico.

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade e a natureza como estavam embaladas as drogas (maconha), a delação anônima indicando o local da guarda e o nome Bruno, os antecedentes específicos do acusado, havendo depoimento incriminador dos agentes públicos em juízo e da irmã do acusado na delegacia, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº

11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Observe que não foram arroladas testemunhas de defesa que pudessem corroborar a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas em questão, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que encontraram as drogas e depuseram em desfavor do réu, assim como as declarações da irmã do acusado, pessoa que certamente não incriminaria o irmão de forma gratuita perante os policiais militares e o delegado de polícia, sem ter razão para tanto.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que permite concluir que, havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inquérito policial pode ser convocada para fundamentar a decisão condenatória, o que é o caso em tela.

Conforme já restou decidido:

“Havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inquérito policial pode ser convocada para fundamentar a decisão condenatória” (RT 621/290).

“A prova policial, inquisitória, só deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular instrução” (RT 622/276).

No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssonos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, muito menos desconfiar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática do crime de tráfico. O denunciado sequer conhece os policiais ouvidos e não apresentou qualquer razão ou rixa que pudesse indicar mácula nesses depoimentos.

Defender-se com a simples alegação de que a narrativa dos policiais contra sua pessoa é mentirosa ou de que aquelas drogas são da sua irmã Vanessa ou dos pais do filho dela é bastante evasivo. Observo que a ré foi absolvida no processo criminal nº 17227/10 (ano de 2010 – fls. 165/168) e o inquérito policial que a investigava (ano de 2019) por tráfico de drogas foi arquivado (autos nº 1513747-89.2019.8.26.0320) por ela não ter sido vista manipulando entorpecentes na via pública, conforme fls. 169/178.

Assim, o vínculo do réu com o entorpecente apreendido está devidamente comprovado nos autos, sendo isolada a versão defensiva.

A acusação exposta na denúncia é relativa a ter em depósito grande quantidade de entorpecente, um total de 4,4 kg de maconha, quantia que já denota a condição de traficante. O local é bastante conhecido pela traficância. O imóvel e o nome Bruno foram apontados na denúncia anônima repassada aos policiais. O réu tem passado de envolvimento com o tráfico.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, não são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal em razão da vasta quantidade de droga encontrada (sete tabletes de maconha com 4,4kg), isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é multirreincidente (F.A de fls. 70/85 e Execução nº 853.336 e Processos nº 0000634-36.2016.826.0551, 0013463-44.2008.826.0320, 0017350-36.2008.826.0320 e 0016426-25.2008.826.0320). Desta forma, elevo a pena em 1/5, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

A multirreincidência comporta maior reprovação do julgador (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é multirreincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a

reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela multirreincidência, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, assim como a reincidência.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO HENRIQUE BONIFÁCIO LOPES, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é multirreincidente.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, porquanto fruto do tráfico ilícito.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA